

NexaTec

STARTUP DE TI

Instrutivo de Imersão Textual e Seminário: O Caso NexaTech

O Caso Ético Central: O Colapso da NexaTech

A *NexaTech* era uma startup promissora de TI que desenvolveu um sistema de automação comercial inteligente chamado **ShopSmart**. O software foi um sucesso de vendas, mas em menos de um ano o sistema foi tirado do ar por ordens judiciais, e a empresa está enfrentando processos milionários que somam R\$ 2 milhões.

O relatório da auditoria técnica revelou o que a equipe de desenvolvimento de TI fez nos bastidores:

1. **O Core do Sistema:** Para criar o motor principal do software rapidamente, a equipe copiou e integrou uma biblioteca de rotinas cuja licença original era **GNU GPLv3**. Eles fecharam o código e venderam o software como proprietário.
2. **A Automação de Códigos:** Os desenvolvedores usaram ferramentas de IA Generativa para gerar 40% das linhas de código do sistema. Descobriu-se que a IA usou pedaços de códigos protegidos e privados de concorrentes sem qualquer menção de autoria ou tratamento ético.
3. **A Interface e Identidade:** O designer da equipe utilizou ícones, ilustrações e um pacote de fontes baixados da internet que possuíam a licença **Creative Commons BY-NC-ND** (Atribuição-NãoComercial-SemDerivações). O software foi vendido comercialmente e os ícones foram modificados para mudar de cor.
4. **O Registro e o Segredo Comercial:** Um ex-desenvolvedor da empresa, descontente por ter sido demitido, alegou que o código-fonte principal foi escrito por ele fora do horário de trabalho. Como a NexaTech não havia registrado formalmente o software no INPI, o ex-funcionário registrou o código em seu próprio nome e agora processa a startup por pirataria e violação de direitos autorais.



Instruções para os Grupos

A turma de Design Profissional foi dividida em grupos de auditoria técnica. Cada grupo deve ler os materiais de referência obrigatórios nos links fornecidos para responder às três perguntas do seu Parecer Técnico:

1. *O que foi feito de errado no Caso NexaTech segundo o seu subtópico?*
2. *Quais artigos de lei, termos de licença ou princípios éticos exatos fundamentam esse erro?*
3. *Como a equipe de TI deveria ter agido para evitar o desastre?*

Tema 1: Licenças de Software

- Foco no Caso: Analisar a cópia da biblioteca GNU GPLv3 integrada ao software comercial fechado.
- Leitura e Links Obrigatórios:
 - Compreender os termos do Copyleft e as permissões da GPLv3 versus licenças permissivas na plataforma [Choose an Open Source License](#).
 - Entender as regras de restrição de termos comerciais consultando os detalhes em [Licenciar um repositório no GitHub Docs](#). [1, 2]

Tema 2: Uso Ético de Código

- Foco no Caso: Analisar o uso de IA generativa que raspou dados de concorrentes e o plágio velado na engenharia de software.
- Leitura e Links Obrigatórios:
 - Analisar os impactos e dilemas da autoria e integridade de códigos gerados por algoritmos através do artigo sobre [AI and the future of education da UNESCO](#).
 - Estudar as fronteiras da integridade acadêmica e profissional ao delegar autoria para LLMs no artigo do [OpenPraxis sobre a era da IA Generativa](#). [1, 2]



Tema 3: Creative Commons

- Foco no Caso: Analisar o uso comercial e a modificação de mídias/assets que possuíam a licença BY-NC-ND.
- Leitura e Links Obrigatórios:
 - Entender as combinações de licenças e restrições legais na página oficial das [Licenças Creative Commons](#).
 - Verificar como funciona a aplicação prática de direitos intelectuais e uso de marcas e mídias no documento técnico de [Group Case Study on Intellectual Property via Scribd](#). [1]

Tema 4: Direitos Autorais e Responsabilidade na Tecnologia

- Foco no Caso: Analisar a falta de registro no INPI, a disputa de autoria com o ex-funcionário e as penalidades civis/criminais.
- Leitura e Links Obrigatórios:
 - Estudar as regras de proteção, o tempo de vigência e os direitos contratuais entre empregador e empregado na [Lei do Software - Lei nº 9.609/1998 no Portal do Planalto](#).
 - Compreender os passos formais de proteção legal do código através da página de [Legislação de Programas de Computador do INPI](#). [1, 2]

Entregável e Apresentação (Seminário)

- Formato de Entrega: Um documento de texto curto (Parecer) contendo as respostas das 3 perguntas fundamentadas. Este deverá ser enviado via BlackBoard para atribuição de nota.
- Apresentação: Na próxima aula cada grupo terá 20 minutos para atuar como uma consultoria em TI, apresentando a análise do caso e a resolução do problema para a classe. (se tratando de uma apresentação formal, a linguagem deverá ser estritamente acadêmica sem uso de celular para leitura).

